



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direito do CARF](#) **Direito do Carf** PRO

Carf mantém cobrança de CSLL sobre valores para a reforma do Mineirão

Equipe JOTA PRO Tributos

28/01/2026 | 20:17

Você vai ver por aqui: [CSLL](#) | [PIS/Cofins](#)**Colegiado:** 1ª Turma da 1ª Câmara da 1ª Seção**Processo:** 10600.720117/2021-31**Partes:** Minas Arena - Gestão de Instalações Esportivas S.A e Fazenda Nacional**Relator:** Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Por 4 votos a 2, o colegiado manteve a cobrança de CSLL sobre a totalidade dos valores que a Minas Arena recebeu do estado de Minas Gerais depois de ganhar o processo licitatório para a concessão da exploração do estádio Mineirão. O estádio foi palco da derrota da seleção brasileira por 7x1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

O que estava em discussão era a natureza de parte das remunerações recebidas pela empresa Minas Arena no início da Parceria Público-Privada (PPP). O auto de infração apontou exclusões supostamente indevidas do lucro real da empresa. De acordo com a fiscalização, todos os valores pagos pelo estado eram receitas da atividade de gestão do estádio e por isso seriam tributáveis.

A defesa da contribuinte, realizada por Bruno Fajersztajn, do Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, argumentou que a exclusão questionada foi feita porque aquele valor teria sido um "investimento com natureza de subvenção" para a reforma do estádio, realizada de 2011 a 2012. Alegou que a adequação do Mineirão para o "padrão Fifa" (exigência para receber jogos da Copa de 2014) era uma obrigação contratual e etapa necessária para a gestão do estádio.

Prevaleceu o entendimento do presidente da turma, conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, que votou desfavorável ao contribuinte. O julgador observou que tanto o edital da licitação quanto o contrato deixaram claro que todos os valores pagos pelo estado seriam remuneração pelos serviços prestados pela contribuinte, sendo a reforma do estádio um desses serviços.

O relator ressaltou que o custo das obras deveria ser considerado pelos concorrentes da licitação ao indicarem o valor da concessão e a margem

operacional desejada durante a gestão do Mineirão. Freitas finalizou o voto lembrando que o artigo 150, parágrafo 6º, da Constituição Federal condiciona a concessão de subsídios a edição de leis específicas. O requisito não teria sido cumprido no caso em análise, segundo o relator.

Freitas Júnior foi acompanhado integralmente pelos conselheiros Roney Sandro Freire Corrêa e Edmilson Borges Gomes, além do conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, que o acompanhou pelas conclusões.

Já os conselheiros Jeferson Teodorovicz e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, relator do processo, ficaram vencidos ao votar pelo cancelamento da cobrança. Para eles, os valores discutidos foram uma subvenção do estado para as obras do estádio e a exigência do artigo 150, parágrafo 6º, da Constituição se limitaria aos subsídios tributários.

Carf aplica Tema 372 do STF sobre PIS/Cofins em receitas financeiras

Colegiado: 2ª Turma da 2ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 16327.000957/2005-26

Partes: Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A e Fazenda Nacional

Relatora: Jucileia de Souza Lima

Por unanimidade, o colegiado aplicou ao processo o [Tema 372](#) do Supremo Tribunal Federal (STF) e decidiu que as receitas financeiras de instituições financeiras integram a base de cálculo do PIS e da Cofins, por constituírem receitas operacionais. No caso em questão, o Unibanco pediu o sobrestamento do processo para aguardar o trânsito em julgado do Tema, mas a turma entendeu que não caberia suspender o julgamento administrativo uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade pela Corte.

O STF fixou, em repercussão geral, a seguinte tese: “as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo de PIS/Cofins cobrado em face daquelas ante a Lei 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.”

Nesse sentido, a defesa do Unibanco, representada pelo advogado Roberto Quiroga, do Mattos Filho, argumentou que, diante da suspensão nacional dos processos judiciais determinada pelo STF, não faria sentido prosseguir com o julgamento no âmbito administrativo.

A decisão de não sobrestar o processo foi tomada por voto de qualidade. Os conselheiros fazendários entenderam que, pelo artigo 100 do Regimento Interno do Carf, a suspensão do julgamento somente é cabível quando há declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou de ilegalidade pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ficaram vencidas, além da relatora, Jucileia de Souza Lima, as conselheiras Aline Cardoso de Faria e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro.

No mérito, o processo envolveu um pedido de restituição de Cofins apresentado pelo Itaú, que teria ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins. O pedido foi negado sob a justificativa de que as receitas financeiras das instituições financeiras são tributáveis por constituírem receitas operacionais.

A turma seguiu o voto da relatora, que entendeu que as receitas financeiras regulares e habituais, decorrentes da intermediação ou aplicação de recursos financeiros em moeda nacional ou estrangeira, compõem a base de cálculo do PIS

e da Cofins por constituírem receitas operacionais das instituições financeiras. A conselheira destacou a decisão do STF e, em observância ao entendimento da Corte, votou por negar provimento ao recurso do contribuinte.

Leia mais

- [União, estados e municípios](#) trabalham nos regulamentos da reforma tributária
- Dino destaca alta [renúncia fiscal](#) e cobra dados sobre emendas a empresas no Perse
- Ao citar o [Tema 487](#) do STF, Carf suspende debate sobre multa por interposição



Diane Bikel
Repórter



Mateus Mello
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Laboratório indiano e EMS são favoritos para comprar Medley, diz jornal

29 DE JANEIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Secretários estaduais de Fazenda prorrogam 285 convênios ICMS

29 DE JANEIRO DE 2026 | 7:15

DIRETO DO CARF PRO

Carf mantém cobrança de CSLL sobre valores para a reforma do Mineirão

28 DE JANEIRO DE 2026 | 20:17

RISCO POLÍTICO PRO

Cenário incerto em MG trava futuro de Silveira no MME e faz aliados de Lula buscarem alternativa a Pacheco

28 DE JANEIRO DE 2026 | 20:14



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog

